



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 24 de abril de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"AFIP CONTRA PREISZ, DIEGO AGUSTIN SOBRE EJECUCION FISCAL - A.F.I.P."** FPA 8302/2014, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, y;

CONSIDERANDO:

I- Que estos autos son traídos a consideración del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto el 06/10/2023 por el Dr. Carlos Miguel Arturo DILENQUE -letrado de la parte ejecutante- contra la resolución del 05/10/2023 que, en lo que aquí interesa, reguló sus honorarios en la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$7.748,28) todo conforme las pautas de los arts. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 37 y 40 de la ley 21.839.

El recurso se concede el 14/02/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 05/04/2024.

II- Que, el letrado apela sus honorarios por bajos y refiere a la Ley 27.423.

III- a) Que, a los fines regulatorios, cabe destacar que conforme lo resuelto por la CSJN en la causa "*Establecimiento las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa*", 32/2009, sentencia del 04/09/2018; los trabajos profesionales que abarcan la regulación de honorarios venida a conocimiento del Tribunal, fueron desarrollados antes de la entrada en vigencia de la ley 27.423 (B.O. 22/12/17) por lo cual, a mérito de lo normado por el art. 7 del Código Civil y

Fecha de firma: 24/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#24246905#409105450#20240424094635745

Comercial, deben estimarse las pautas estipuladas por la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432.

Asimismo, debe tenerse presente el criterio sustentado por el Máximo Tribunal en la misma causa, en el que dispuso -por mayoría- que los intereses no integran el monto del juicio a los fines regulatorios.

En consecuencia, conforme la ley 21.839 -y su modificatoria 24.432- debe considerarse como base económica el monto que surge de la sentencia del 12/03/2015 de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 52.709,39).

b) En virtud de lo expuesto precedentemente, se advierte que la regulación de honorarios responde a las pautas legales pertinentes -ley 21.839 t.o por ley 24.432-, por lo que debe rechazarse el recurso y confirmar la resolución apelada.

IV- Que, finalmente, debe señalarse que las apelaciones contra las regulaciones de honorarios no generan costas ni conllevan nuevos honorarios, por lo que no se distribuyen costas ni se determinan estipendios en esta instancia, conforme lo dispuesto por este Tribunal, con anterior integración en los autos: "TOPINO CARLOS JOSÉ C/ L.T. 14 RADIO GENERAL URQUIZA - LABORAL", Expte. N° 26-59.952-5.194-2.000; y con la actual integración en: "RODRIGUEZ, RODOLFO RICARDO EN REPRES DE BUONOCORE FILOMENA M CONTRA IOSFA SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2305/2020, sentencia de fecha 20/08/2020; "HUARANCA, JOSUE LUIS CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA", Expte. N° FPA 20358/2018/CA1, sentencia del 09/09/2020, entre otros.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Fecha de firma: 24/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#24246905#409105450#20240424094635745



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada -ley 21.839 t.o por ley 24.432-.

No imponer costas ni regular honorarios en esta instancia de acuerdo a lo establecido en el considerando IV-.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN -Vocal excusada-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 24/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#24246905#409105450#20240424094635745